

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1583/2535

นายฮิม เกมสะอิ

โจทก์

บริษัทขนส่ง จำกัด

จำเลย

นายอุทัย เสน่หา ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 249

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 84)

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 63,360 บาทค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 10,560 บาท และค่าเสียหายเป็นเงิน 633,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หรือให้จำเลยเพิกถอนคำสั่งที่ 698/2533 แล้วให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมและในอัตราค่าจ้างเท่าเดิม ให้นับอายุการทำงานต่อเนื่องตลอดมา และให้จำเลยชดใช้ค่าจ้างให้กับโจทก์นับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันที่รับโจทก์กลับเข้า

ทำงานพร้อมด้วยดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับ
โจทก์กลับเข้าทำงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 82)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ตัดเงินหน้าตัวและ
ตัดรายได้ของสถานีรถกลางดงเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำของสถานีก่อนที่จะซ่อมแซม
ห้องน้ำเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นเพียงการกระทำโดย
ประมาทเลินเล่อเท่านั้น ไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลาง เพื่อให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนข้อที่โจทก์ อุทธรณ์ว่า จำเลยสอบสวนโจทก์ไม่เสร็จ
ภายใน 30 วัน เป็นการ สอบสวนโดยมิชอบ ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้
สอบสวนจำเลยจึงไม่มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์นั้น ปัญหาข้อนี้มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วใน
ศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ตัดเงินหน้าตัวและตัดรายได้ของสถานีรถกลางดงเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำของสถานีก่อนที่จะซ่อมแซมห้องน้ำเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นเพียงการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเท่านั้น ไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เพื่อให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนข้อที่โจทก์ อุทธรณ์ว่า จำเลยสอบสวนโจทก์ไม่เสร็จภายใน 30 วัน เป็นการ สอบสวนโดยมิชอบ ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้สอบสวนจำเลยจึงไม่มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์นั้น ปัญหาข้อนี้มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ